

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1717/2531

นาง บุญ ทั่น พูน น้อย
นางสาว เบญจ รัตน์ สุขุมวาท

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 154, มาตรา 393, มาตรา 852

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39 (2)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา

โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาลว่า จำเลยยินยอมชำระเงินให้โจทก์จำนวนหนึ่งภายใน 6 เดือน โดยจำเลยจะผ่อนชำระเป็นรายเดือน หากจำเลยผิดนัดงวดใดให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด ยินยอมให้โจทก์บังคับคดีได้และให้คิดดอกเบี้ยในเงินที่ค้างชำระนับแต่วันผิดนัด เมื่อจำเลยชำระเงินครบถ้วนแล้วโจทก์จะถอนฟ้องจำเลยในคดีอาญาในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ ดังนี้ แม้จำเลยจะผิดนัดชำระเงิน 2 งวดไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ตาม แต่โจทก์ก็มีได้บังคับคดีหรือคิดดอกเบี้ยจากจำเลยถือได้ว่าโจทก์จำเลยต่างมีเจตนาระงับข้อผูกพันเดิมโดยไม่ถือว่าการไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเป็นการผิดสัญญา และไม่ติดใจเรื่องดอกเบี้ยกันแล้ว เมื่อจำเลยชำระหนี้งวดสุดท้ายให้โจทก์โจทก์จะไม่รับโดยเกรงจะคิดดอกเบี้ยด้วยหาได้ไม่ การที่จำเลยนำเงินนั้นไปวางที่กรมบังคับคดีภายในกำหนดตามสัญญาจึงเป็นการชำระหนี้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว โจทก์ต้องถอนฟ้องคดีอาญาให้จำเลย และมีผลเป็นการยอมความในคดีอาญาสิทธิในคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไป.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว สั่งประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ฟังว่าโจทก์จำเลยยอมความกันแล้วที่ศาลแพ่งสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องยอมระงับ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้อง ปัญหาว่าระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์สิทธินำคดีนี้มาฟ้องระงับไปแล้วหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ต่อไปว่า ระหว่างอุทธรณ์โจทก์จำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันที่ศาลแพ่งในคดีที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพิพาทว่า 'ข้อ 1 จำเลยยินยอมชำระเงินจำนวน 208,950 บาท แก่โจทก์ให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับแต่วันทำสัญญานี้ โดยจะทำการผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท เริ่มชำระงวดแรกภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2529 และงวดต่อไปในทุกวันที่ 4 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะครบเต็มจำนวน..... ข้อ 2 หากจำเลยผิดนัดการชำระเงินงวดหนึ่งงวดใด ให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด ยินยอมให้โจทก์บังคับคดีทั้งหมดได้ทันที โดยให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งในเงินที่ค้างชำระนับแต่วันผิดนัด ข้อ 3

เมื่อจำเลยชำระเงินครบถ้วนตามข้อ 1 แล้ว โจทก์จะถอนฟ้องจำเลยในคดี
อาญา.....ข้อ 4 ข้อ 5' จำเลยได้ชำระหนี้แก่โจทก์แล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2529 ด้วยเช็คจำนวนเงิน 50,000 บาท ครั้งที่สอง เมื่อวันที่
26 มิถุนายน 2529 ด้วยสร้อยข้อมือเพชร ติราคาเป็นเงิน 75,000 บาท และจำเลย
พร้อมชำระให้โจทก์สำหรับหนี้ที่เหลือ 83,900 บาท ด้วยตัวแลกเงินของธนาคาร แต่
โจทก์ไม่ยอมรับโดยเกรงจะเอาดอกเบี้ยยอ้างว่าจำเลยผิดนัด จำเลยจึงนำเงินจำนวน
ดังกล่าวไปวางไว้ที่กองคลัง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมเป็นการชำระหนี้โจทก์
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2529 ปัญหาว่ามีว่า ถือได้หรือยังว่าจำเลยชำระเงินให้โจทก์ครบ
ถ้วนตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว อันเป็นเหตุให้โจทก์จะต้องถอนฟ้องคดี
นี้ตามที่ตกลงไว้ กล่าวคือ สัญญาประนีประนอมยอมความเป็นการยอมความในคดี
อาญาซึ่งมีเงื่อนไข และเงื่อนไขนั้นได้ลุล่วงแล้วอันเป็นเหตุให้สิทธิในคดีอาญามาฟ้อง
ระงับไป ศาลฎีกาเห็นว่า ตามสัญญาข้อ 3 ระบุเพียงว่าเมื่อจำเลยชำระเงินครบถ้วน
ตามข้อ 1 แล้ว โจทก์จะถอนฟ้องจำเลยในคดีอาญา มิได้ค้ำประกันว่าจะมีการผิดนัดใน
ระหว่าง 6 เดือนนั้น อันจะเป็นเหตุให้ต้องบังคับคดีและติดดอกเบี้ยยกันหรือไม่ ซึ่งเรื่อง
นี้ไปแยกระบุไว้ต่างหากเป็นข้อ 2 ซึ่งไม่เป็นเงื่อนไขในการจะถอนฟ้อง ทั้งในทาง
ปฏิบัติโจทก์เองก็รับชำระหนี้จากจำเลยสองครั้งเมื่อวันที่ 24 และ 26 มิถุนายน 2529
ตามลำดับ ซึ่งผิดสัญญาที่นัดชำระหนึ่งงวดแรกและงวดที่สองวันที่ 4 พฤษภาคม
2529 กับวันที่ 4 มิถุนายน 2529 ตามลำดับ โดยโจทก์มิได้อิดเอื้อนหรือเกรงงอนจะ
บังคับคดีหรือติดดอกเบี้ยยจากจำเลยแต่ประการใด ถือได้ว่าโจทก์จำเลยต่างมีเจตนา
จะระงับข้อผูกพันเดิม โดยไม่ถือว่าการไม่ชำระหนี้ตามกำหนดนัดในสัญญาเป็นการ
ผิดสัญญา นั่นคือไม่ติดใจเรื่องดอกเบี้ยยกันแล้วนั่นเอง เมื่อจำเลยจะชำระหนึ่งงวด
สุดท้ายให้โจทก์ โจทก์ไม่รับโดยเกรงจะติดดอกเบี้ยยด้วยจึงไม่ชอบ ฉะนั้น เมื่อจำเลย
นำเงินนั้นไปวางที่กองคลัง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ในเดือนสิงหาคม 2529
ซึ่งอยู่ในกำหนด 6 เดือน นับแต่วันทำสัญญา จึงเป็นการชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วน

ตามสัญญาแล้ว โจทก์มีความผูกพันที่จะต้องถอนฟ้องคดีอาญาให้จำเลยตามข้อตกลง
กรณีจึงมีผลเป็นการยอมความในคดีอาญา สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อม
ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2)

พิพากษายืน.

(ปชา วรรณมพินิจ-junท์ จันทรวงศ์-เสียง ตริวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>